الأمانة
مجلة علمية نصف سنوية محكّمة يصدرها مركز البحوث والدراسات
بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة
ISSN 2412-8317
العدد المحكم الخامس والعشرون

المؤتمر العلمي الدولي الثالث
لأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة
الجرائم العابرة للحدود
التحديات والاستراتيجيات وتقنيات المواجهة

الجزء الثاني

حماية ضحايا جرائم الاتجار بالبشر

دراسة قانونية في ضوء بروتوكول باليرمو والتشريع العُماني

إعداد
المستشارة/ آمنة بنت محمد البلوشي
مستشار قانوني
وزارة العدل والشؤون القانونية
سلطنة عُمان

DOI: https://doi.org/10.83166/n2tg-md48

الملخص

تنــاول هذه الورقة الحماية القانونية المقررة لضحايا جرائــم الاتجــار بالــبشر في ضــوء أحــكام بروتوكول باليرمــو وقانــون مكافحــة الاتجــار بالــبشر العُماني الصادر بالمرســوم الســلطاني رقم ٧٨/ ٢٠٢٥، وذلك من خلال تحليــل الضمانات القانونية والإجرائية التي كفلها المشرّع للضحايا، مع التركيز بوجه خاص على مبدأ عدم معاقبتهم عن الأفعال المرتبطة ارتباطًا مباشرًا بوقوعهم ضحايا لهــذه الجرائم. كما تبحــث الورقة في إمكانات توظيــف تقنيات الــذكاء الاصطناعي لتعزيــز الحماية الاســتباقية والكشــف المبكر عن جرائم الاتجار بالبشر، مــع بيان التحديات القانونية والأخلاقية التي قد تترتب على استخدامها. كما تناقش مدى كفاية الأطر القانونية القائمة لمواكبة التحولات الرقمية المتســارعة، وصولاً إلى استخلاص مجموعة من النتائج والتوصيات الرامية إلى تطويــر آليات الحماية، وصون حقوق الضحايا، وتحقيق التــوازن بين مقتضيــات العدالــة الجنائيــة ومتطلبات الوقاية.

الكلمات المفتاحية: قانون مكافحة الاتجار بالأشــخاص، بروتوكول باليرمو، عدم معاقبة الضحايا.

Abstract

This paper examines the legal protections afforded to victims of human trafficking in light of the provisions of the Palermo Protocol and the Omani Anti-Trafficking Law (promulgated by Royal Decree No. 78/2025). It analyzes the legal and procedural safeguards established by the legislator for victims, focusing specifically on the principle of non-punishment for acts directly linked to their victimization. Furthermore, the paper explores the potential for utilizing artificial intelligence technologies to enhance proactive protection and the early detection of human trafficking crimes, while outlining the associated legal and ethical challenges. It also examines the adequacy of existing legal frameworks to keep pace with rapid digital transformations, ultimately deriving a set of findings and recommendations aimed at enhancing protection mechanisms, safeguarding victims' rights, and striking a balance between the requirements of criminal justice and the demands of prevention.

Keywords: Anti, Trafficking in Persons Law, Palermo Protocol, Non-Punishment of Victims

المقدمة

تعد جريمة الاتجار البشر من أخطر الظواهر الإجرامية المعاصرة، التي تهدد الإنسان في جوهر إنسانيته، إذ تنال من كرامته وأمانه الشخصي، وقد تطورت هذه الجريمة تطورا ملحوظا مع ازدياد حدة الفقر، وارتفاع معدلات البطالة واتساع حركة النزوح والهجرة غير الشرعية، فضلا عن سهولة التواصل العابر للحدود بفضل التكنولوجيا الحديثة، إذ تستهدف هذه الجريمة الفئات الأكثر هشاشة وفي مقدمتها النساء والأطفال عبر صور متعددة من الاستغلال، كالاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي، والعمل أو الخدمة قسرًا، والاسترقاق أو الممارسات الشبيهة به، والتسول المنظم، ونزع الأعضاء البشرية، إذ لم تعد هذه الجريمة مجرد تهديد للأمن الجنائي فحسب، إنما أصبحت تحديًا عالميًا يمس الأمن الإنساني والتنمية المستدامة، الأمر الذي استدعى تدخل المجتمع الدولي لوضع إطار قانوني متكامل لمكافحتها وحماية ضحاياها، وفي مقدمة ذلك بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (بروتوكول باليرمو، ٢٠٠٠)، الذي أسس لنهج متوازن يقوم على ثلاثة محاور رئيسة هي: المنع، والحماية، والملاحقة الجنائية.

وانطلاقًا من هذا الإطار الدولي، تؤكد التقارير الأممية أن ظاهرة الاتجار بالبشر ما تزال في تصاعد مستمر، مع اتساع نطاقها وتعدد صورها. فقد أفاد تقرير الاتجار بالأشخاص الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC، 2024) بأن النساء والفتيات يشكلن ما يقارب ٦١٪ من إجمالي ضحايا الاتجار بالبشر عالميًا، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في حالات الاستغلال الجنسي بوصفه الشكل الأكثر شيوعا لهذه الجريمة.

كما وضح التقرير ذاته أن الأطفال يمثلون نحو ٣٨٪ من إجمالي الضحايا المكتشفين عالميًا، مع تزايد استغلالهم في العمل القسري والتسول المنظم والأنشطة الإجرامية القسرية[1]. وتكشف هذه المؤشرات أن النساء والأطفال يظلون الفئة الأكثر عرضة للاستغلال داخل شبكات الاتجار بالبشر، بما يعكس الطبيعة المركبة لهذه الجريمة وتداخل أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية.

وباعتبار أن العالم قد أضحى قرية صغيرة وسلطنة عمان جزء من العالم فلم تكن بمنأى عن تداعيات جريمة الاتجار بالبشر، ومن هنا برزت الحاجة إلى تطوير المنظومة التشريعية الوطنية بوصفها الحلقة المكملة للمنظومة العالمية لمكافحة هذه الجريمة، وترتيبا على ذلك تم إصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وتم تطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية ذات الصلة، بما ينسجم مع الالتزامات الدولية المترتبة على انضمام سلطنة عُمان إلى بروتوكول باليرمو، وبما يعزز حقوق الضحايا في الحماية والرعاية وإعادة التأهيل وعدم إعادة الإيذاء. ومع ذلك، فإن التطور المتسارع في الوسائل الرقمية، واعتماد الجماعات الإجرامية على التقنيات الحديثة في استدراج الضحايا واستغلالهم وإخفاء آثار الجريمة، يفرض إعادة النظر في أدوات الحماية القانونية التقليدية، والانتقال تدريجيًا من الحماية اللاحقة لوقوع الجريمة إلى الحماية الوقائية والاستباقية القائمة على استشراف المخاطر قبل تحققها، وحماية الضحايا المحتملين.

وانسجامًا مع هذا التحول، يبرز الذكاء الاصطناعي بوصفه أحد أهم أدوات التحول الرقمي القادرة على إحداث نقلة نوعية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. إذ لم يعد دوره مقتصرًا على دعم التحقيقات أو جمع الأدلة بعد وقوع الجريمة، بل أصبح يمثل أداة وقائية واستباقية يمكن توظيفها في تحليل البيانات الضخمة، والتنبؤ بالمخاطر، ورصد أنماط الاستدراج والاستغلال، والكشف المبكر عن الضحايا المحتملين. ومن ثم، فإن

(1) chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2024/GLOTIP2024_BOOK.pdf

توظيف هذه التقنيات يسهم في تعزيز فعالية التدخل المبكر وتقليل فرص وقوع الجريمة، مع التأكيد على ضرورة وضع ذلك في إطار قانوني بكفل احترام الخصوصية وحماية البيانات الشخصية وضمان عدم التمييز أو التحيز الخوارزمي.

وبناءً على ما تقدم، تأتي هذه الورقة البحثية لتتناول حماية ضحايا جرائم الاتجار بالبشر في ضوء أحكام بروتوكول باليرمو والتشريع العماني، من خلال الانتقال المنهجي من الإطار الدولي إلى الإطار الوطني، ثم إلى استشراف الدور المستقبلي للتقنيات الحديثة.

عليه، ستعالج الورقة أولًا الإطار المفاهيمي لضحايا الاتجار بالبشر، ثم تحلل الحماية القانونية المقررة في الاتفاقيات الدولية والتشريع العماني، قبل أن تتجه إلى دراسة الدور الذي يمكن أن يؤديه الذكاء الاصطناعي في تعزيز الحماية الوقائية والاستباقية لضحايا جرائم الاتجار بالبشر.

مشكلة البحث

تتركز الإشكالية حول مدى كفاية القواعد القانونية الدولية والوطنية في توفير حماية فعالة وشاملة لضحايا الاتجار بالبشر، ومدى قدرتها على مواكبة التحولات التقنية التي قد تسهم في دعم جهود الكشف عن هذه الجرائم ومكافحتها، ومدى إمكانية دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في الكشف والتنبؤ بالجرائم التي ترتكب بواسطة التقنيات الحديثة وأدوات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز آليات الحماية القانونية.

أهداف البحث

- تحليل الإطار القانوني لحماية الضحايا وفق بروتوكول باليرمو والتشريع العماني.
- دراسة صور الحماية القانونية المقررة لضحايا جرائم الاتجار بالبشر.
- استشراف دور الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر والتنبؤ وحماية البيانات.

منهج البحث

- المنهج الوصفي التحليلي: لوصف النصوص القانونية وتحليل مضمونها.
- المنهج المقارن: مقارنة قانون مكافحة الاتجار بالبشر بالالتزامات الواردة في بروتوكول باليرمو بشأن مكافحة الاتجار بالبشر والمعايير الدولية المرتبطة بحماية الضحايا.

خطة البحث

المطلب الأول: الإطار المفاهيمي لضحايا الاتجار بالبشر

المطلب الثاني: الحماية القانونية لضحايا الاتجار بالبشر

المطلب الثالث: دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الحماية الوقائية لضحايا جرائم الاتجار بالبشر

المطلب الأول: الإطار المفاهيمي لضحايا الاتجار بالبشر

تعد مسألة تحديد مفهوم ضحية الاتجار بالبشر اللبنة الأساسية في منظومة الحماية القانونية، إذ أن نطاق الحقوق والإجراءات المقررة للضحية يرتبط بشكل مباشر في تحديد المركز القانوني لها، حيث تعد هذه المسألة من أهم المسائل التي تركزت عليها الجهود الدولية في مسار تطور المركز القانوني لضحايا الجرائم الدولية[1]، فالضحية لم تنل الاهتمام العلمي إلا حديثا مقارنة بالدراسات التي نالها الفعل الإجرامي والجريمة، إذ لا يمكن أن تكون جريمة دون ضحية، فطالما وجدت الجريمة وجدت الضحية[2]، وجسامة الجرائم المرتكبة وتطور دور المنظمات الحقوقية استدعت تعزيز مركز الضحية والحقوق الخاصة به[3] فقضية حقوق الضحايا من الموضوعات القانونية ذات الأهمية في الساحة الدولية، فتحديد مفهوم الضحية يرتب الالتزامات على الدول بتوفير الحماية والرعاية المساعدة والتعويض، فضلا عن سلطات إنفاذ القانون.

(١) د.نصر الدين بوسماحة، حقوق ضحايا الجرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدولي، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى ،٢٠٠٧، ص ٩.

(٢) سالي مراد، ضحايا الجريمة من منظور سوسيولوجي، مقال في مجلة الحوار الثقافي، عدد ربيع وصيف ٢٠١٥.

(٣) شيماء شمس الدين عبد الغفار، حقوق ضحايا الجرائم الدولية، مقال في المجلة القانونية، ص ٥٣٤٠.

ومن هذا المنطلق أدرك المجتمع الدولي هذه الأهمية فحرص بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (بروتوكول باليرمو) على وضع تعريف لجريمة الاتجار بالأشخاص يمكن من خلاله تحديد الأشخاص الذين يتمتعون بصفة الضحية، واستلهم المشرع العماني من الأحكام الواردة في البروتوكول وسار في اتجاهه مراعيا الخصوصية التشريعية الوطنية.

فبالرجوع إلى المعاجم العربية نجد أن مصدر مصطلح الضحية في اللغة هو من "ضحى"، وجاء في المعجم العربي الأساسي: ضحى يضحي تضحية: بنفسه أو بعمله أو بماله تبرع به دون مقابل، وفي قاموس أكسفورد الحديث فتعرف الضحية بأنها: إصابة أو قتل شخص برئ من قبل شخص آخر أو تعرض لعملية إصابة أو كان ضحية جريمة قتل غير متعمدة[١]، ولم يتفق الفقه القانوني على مفهوم محدد للضحية، فالفقهاء يختلفون في تحديد المفهوم كل حسب رؤيته، وغالبا ما يختلط مفهوم الضحية مع المجني عليه رغم اختلافهما من حيث اتساع المدلول، إذ يمكن أن يكون كل مجني عليه ضحية، ولكن لا يمكن اعتبار كل ضحية مجنيا عليه[٢]، فمصطلح المجني عليه ينوب أحيانا عن مصطلح الضحايا في كثير من الأحيان وخاصة في التشريعات المقارنة[٣].

وقد بدأ الاهتمام بالضحايا على المستوى الدولي بإصدار العديد من الصكوك الدولية أبرزها إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة ١٩٨٥ الذي يطلق عليه إعلان المبادئ الأساسية لتوفير العدالة والذي ورد فيه تعريف الضحية بأنه يقصد بمصطلح الضحايا الأشخاص الذين أصيبوا بضرر فردي أو جماعي بما في ذلك الضرر البدني أو العقلي أو المعاناة النفسية أو الخسارة الاقتصادية أو الحرمان بدرجة كبيرة من التمتع بحقوقهم الأساسية عن طريق أفعال أو حالات إهمال تشكل انتهاكا للقوانين الجنائية النافذة في الدول الأعضاء، بما فيها القوانين التي تجرم التعسف الإجرامي في السلطة، ويشمل مفهوم الضحية أيضا العائلة المباشرة للضحية الأصلية أو معيليها المباشرين، والأشخاص الذين أصيبوا بضرر جراء التدخل لمساعدة الضحايا في محنتهم أو لمنع الإيذاء[٤].

حيث يعتبر هذا الإعلان مرجعا أساسيا بتوضيح مفهوم الضحية في نطاق القانون الدولي في ظل الفراغ القانوني، إذ لا توجد أي وثيقة دولية يمكن الاستناد إليها في تحديد مفهوم الضحية[٥].

وباستقراء كل من بروتوكول باليرمو وقانون مكافحة الاتجار بالبشر العماني يستبين بأن كلا منهما لم يورد تعريفا مستقلا للضحية، فقد ورد مصطلح « المجني عليه» في سياق النصوص ذات الصلة بالضحية في القانون، إلا أن محكمة النقض المصرية فرقت بين الضحية المجني عليه، فعرفت المجني عليه بأنه: "من يقع عليه الفعل أو يتناوله الترك المؤثم قانونا سواء كان شخص طبيعي أو اعتباري»، معني أن يكون هذا الشخص نفسه محل الحماية القانونية[٦]، بينما الضحية هو كل من أضرت به الجريمة، أو هو كل شخص يلزم الجاني من قبله بالتعويض عن الضرر الناشئ منها أو هو من وقعت الجريمة على نفسه أو ماله أو على حق من حقوقه أو هو كل شخص أراد الجاني الاعتداء على حق من حقوقه وتحققت فيه النتيجة الجنائية التي أرادها الفاعل[٧].

(١) محمد رياض سميسم، حق الضحية في التعويض في ضوء القانون الجنائي الدولي، مكتبة زين الحقوقية والأدبية، الطبعة الأولى، ٢٠١٩، ص ٢١-٢٢.

(٢) المرجع السابق، ص ٢٨.

(٣) شيماء شمس الدين عبد الغفار، حقوق ضحايا الجرائم الدولية، مرجع سابق، ص ٥٣٤١.

(٤) إعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام والتعسف في استعمال السلطة، متاح على الرابط https://www.unodc.org/pdf/compendium/compendium_2006_ar_part_03_02.pdf

(٥) محمد رياض سميسم، حق الضحية في التعويض في ضوء القانون الجنائي الدولي، مرجع سابق، ص ٣٦.

(٦) د. أسماء إسماعيل محمد حسن، الحماية الجنائية للمرأة في مواجهة الاتجار بالبشر، مركز الدراسات العربية، الطبعة الأولى، ١٤٤٥هـ-٢٠٢٤م، ص ٤١٢.

(٧) المرجع السابق، ص ٤١٢.

فبروتوكول باليرمو لم يقدم تعريفًا مستقلاً للضحية، وإنما يستفاد مفهومها من خلال تعريف الاتجار بالأشخاص الوارد في البند (أ) من المادة (٣) الذي عرف الاتجار بأنه: «تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. ويشمل الاستغلال، كحد أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء».

ويستبين من التعريف بأن الضحية لا تُحدد بمجرد وقوع الضرر عليها، وإنما بقيام عناصر قانونية محددة تتمثل في الفعل والوسيلة والغرض، فالعبرة بقيام عملية الاستغلال التي تستند إلى وسائل غير مشروعة تنال من حرية الإنسان وكرامته وإرادته. ومن ثم، فإن جوهر الاتجار بالبشر يتمثل في تحويل الإنسان إلى محل للاستغلال الاقتصادي أو الجنسي أو غيرها من الصور، وهو ما يبرر إخضاع الضحية لنظام قانوني خاص يختلف عن غيره من المجني عليهم في الجرائم التقليدية.

وقد تماشى المشرع العماني مع البرتوكول بعدم إيراد تعريف للضحية أو المجني عليه واكتفى بتحديد صور الاتجار في الفقرة (أ) من المادة (٦)[١] منه، فالعبرة في تحديد الضحية هو قيام أحد الأفعال التي تمثل اتجارا بالبشر بصورة عمدية وبغرض الاستغلال أيا كانت صورته، ويلاحظ بأن المشرع العماني لم يربط وصف الضحية بالتمتع بجنسية معينة أو بمركز قانوني معين ولم يشترط أن يكون دخول الضحية إلى سلطنة عمان مشروعا، وإنما ربطه بواقعة الاستغلال ذاتها، وهو اتجاه ينسجم مع فلسفة حقوق الإنسان التي تجعل كرامة الإنسان محل الحماية القانونية.

لقد جاء بروتوكول باليرمو ليولي الضحايا من فئة النساء والأطفال اهتماما خاصا، وقرر حماية أشد للأطفال، وبين بأن الطفل أي شخص دون (١٨) الثامنة عشرة من العمر ولم يحدد الجنس ذكراً أو أنثى، فالمعيار في تحديد الطفل هو العمر فقط، فكل شخص دون الثامنة عشرة يعد طفلا ويكون مشمولا بالفقرة (ج) من المادة (٣)[٢] التي اعتبرت تجنيد الطفل أو نقله أو إيوائه أو استقباله بقصد الاستغلال اتجارًا بالأشخاص حتى ولو لم تستخدم أي من وسائل الإكراه أو الخداع المنصوص عليها في المادة الفقرة (أ) من المادة ذاتها؛ وذلك لتفاقم قابلية الاتجار بالأطفال على مستوى العالم بسبب الفقر وانعدام الأمن الغذائي والأزمات الإنسانية والصراعات السياسية والنزوح القسري والعنف إلى جانب عدم المساواة الاجتماعية والتمييز بين الجنسين، فضلا عن أن نمو شركات الاتجار بالبشر بشكل أكثر تنظيم أكثر تعقيداً وتطوراً فيستخدم المتاجرون الذكاء الاصطناعي لتعزيز النشاط الإجرامي العابر للحدود عن طريق تقليل التكاليف وزيادة الإيرادات وتقليل احتمالية الكشف عن الأنشطة الجرمية، علاوة على ذلك يتزايد الطلب على الخدمات الاستغلالية للأطفال، مثل الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت وخارجه، والعبودية المنزلية، وتزويج الأطفال، والتجنيد في الجماعات المسلحة، والتسول القسري والأنشطة الإجرامية القسرية[٣].

(١) الفقرة (أ) من المادة (٦) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٢٥/٧٨ تنص على أنه:» يعد مرتكبا جريمة الاتجار بالبشر كل شخص يقوم عمدا وبغرض الاستغلال بأي من الأفعال الآتية:

١ - استخدام شخص داخل سلطنة عمان أو عبر حدودها الوطنية أو نقله أو إيوائه أو استقباله أو ترحيله أو حجزه عن طريق الإكراه والتهديد أو الحيلة أو الاختطاف أو استغلال الوظيفة أو النفوذ أو باستغلال حالة استضعاف أو باستعمال سلطة ما على ذلك الشخص أو بإعطاء مبالغ مالية أو مزايا، للحصول على موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر أو بأي وسيلة أخرى غير مشروعة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة.

٢ - استخدام طفل أو عديم الأهلية أو ناقصها أو نقله أو إيوائه أو استقباله أو ترحيله ولو لم تستخدم الوسائل المنصوص عليها في البند (١) من هذه المادة.

٣ - بيع شخص أو عرضه للبيع أو الشراء أو الوعد به أو وضعه محلا للمقايضة.

٤ - استخدام شخص بغرض الرق أو الاستعباد المنزلي أو السخرة أو العمل القسري».

(٢) (ج) يعتبر تجنيد طفل أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله لغرض الاستغلال «اتجارا بالأشخاص»، حتى إذا لم ينطو على استعمال أي من الوسائل المبينة في الفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة.

(٣) مقال بعنوان: الأمم المتحدة: الاتجار بالأطفال يتصاعد بشكل مخيف، وهناك حاجة ماسة لاتخاذ إجراءات عاجلة ، متاح على الرابط : https://news.un.org/ar/story/٢٠٢٥/٠٣/١١٣٩٧٩١

وفيما يتعلق بأسباب جريمة الاتجار بالمرأة فترجع إلى الأسباب الاقتصادية كضعف المستوى الاقتصادي وتدني مستوى المعيشة، واستغلال العمالة وتسخيرها، واستغلال الفن وانتشار وسائل التقنية وأنظمة الذكاء الاصطناعي ودورها في تسهيل أسوء استغلال النساء، وكذلك ضعف الأنظمة السياسية والتمييز العنصري، والنزاعات المسلحة، بالإضافة إلى الأسباب القانونية والأسباب الاجتماعية[١]، إلا أن كلاً من التشريع العماني أو البروتوكول قد خلا من نصوص خاصة تقرر ملامح اعتبار المرأة ضحية لجريمة الاتجار بالبشر.

إن تنوع أسباب الاتجار بالبشر وتشابكها قد أسهم في اتساع نطاق هذه الجريمة وتعاظم آثارها، ولا سيما بالنسبة للنساء والأطفال باعتبارهم الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، ومن ثم فإن فعالية المواجهة القانونية لا تتحقق بمجرد تجريم أفعال الاتجار إنما تستلزم إرساء منظومة قانونية متكاملة توفر الحماية اللازمة الضحايا، وانطلاقا من ذلك يتناول المطلب التالي الحماية القانونية لضحايا الاتجار بالبشر.

المطلب الثاني: الحماية القانونية لضحايا الاتجار بالبشر

إن الاتجار بالبشر وإن اختلفت أشكاله وأنواعه وأرقامه من دولة إلى أخرى، تبعا لظروف كل دولة، فإنه حتماً يؤثر على الدول المصدرة والمستقبلة له، وكذلك دول العبور، وسلطنة عمان بحكم موقعها الجغرافي ينطبق عليها ظرف العبور، والتصدي لمنع الإتجار بالبشر في السلطنة يهدف إلى مكافحة هذه الظاهرة العالمية أو على الأقل الحد منها والتخفيف من آثارها السيئة على الفرد والمجتمع، وذلك في إطار احترام حقوق الإنسان[٢]، فمكافحة الجريمة المنظمة أيا كان شكلها تستلزم تضافر جهود المجتمع الدولي باعتبار أن الجريمة ترتكب في أكثر من دولة، كما أن آثارها لا تقتصر على دولة من الدول[٣].

وتأسيسا على ما تقدم، ولما كانت هذه الجريمة تتسم بالطبيعة العابرة للحدود وتخلف آثار جسيمة، فقد اعتمدت منظمة الأمم المتحدة نهجا متكاملاً لمكافحة الاتجار بالبشر يعرف عالميا بإطار المحاور الأربعة بهدف القضاء على الاتجار بالبشر، وتقوم فكرة الإطار على أن الاتجار بالبشر ليس مجرد جريمة عادية، بل هو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وإساءة واستغلال للضعف البشرية، ولا يمكن مكافحته بفعالية إلا بتكامل أربعة أركان أساسية مترابطة، هي:

الوقاية (Prevention) وتشمل الحد من المخاطر ومنع حالات الاتجار بالبشر فعليًا من خلال نشر الوعي، وضمان الامتثال لقوانين مكافحة الاتجار بالبشر ولوائح العمل، والتواصل مع الضحايا المحتملين لضمان معرفتهم بحقوقهم[٤].

الحماية (Protection) وتركز على تحديد الضحايا وإحالتهم إلى خدمات الحماية والدعم النفسي والقانوني، وتشمل دعم الناجين وإعادة دمجهم في المجتمع بما يضمن عدم وقوعهم ضحية للاتجار بالبشر مرة أخرى[٥].

الملاحقة القضائية (Prosecution)وتركز على تحديد الجناة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة، وتشمل جميع الخطوات بدءًا من التحري وجمع الاستدلالات الذي تجريه جهات إنفاذ القانون المتخصصة في مكافحة الاتجار بالبشر، مرورا بالتحقيقات، وانتهاء بالمحاكمات وإصدار الأحكام النهائية[٦].

الشراكة (Partnership) التعاون الدولي والشراكات ضرورية على المستويين المحلي والدولي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يُعد جريمة معقدة بطبيعتها وعابرة للحدود في كثير من الأحيان، وتكمن أهمية الشراكات في

(١) د. أسماء إسماعيل محمد حسن، الحماية الجنائية للمرأة في مواجهة الاتجار بالبشر، مرجع سابق، ص ٩٢.

(٢) خطة سلطنة عمان في مكافحة الاتجار بالبشر، متاحة على الرابط: https://www.unodc.org/cld/ar/treaties/strategies/oman/omn0001s.html

(٣) محمد أمين الرومي، الجريمة المنظمة، دار الكتب المصرية، ٢٠١٠، بدون طبعة، ص ١١١.

(4) article "The 4 P's of Anti-Trafficking" available at https://www.ncct.gov.sa/en/4-ps-anti-trafficking

(٥) المرجع السابق.

(6) article "The 4 P's of Anti-Trafficking" available at https://www.ncct.gov.sa/en/4-ps-anti-trafficking

ضمان حصول الضحايا على دعم شامل، ومنع الجناة من استغلال الحدود الجغرافية أو الوطنية للإفلات من العقاب[١].

ولا شك بأن حماية الضحية حماية قوامها إقامة عدالة سليمة، ومعاونة القضاء للوصول إلى الحقائق فأهم أوجه الحماية القانونية المقررة للضحايا والتي تبتنها غالبية التشريعات مبدأ عدم الاعتداد برضا الضحية في جريمة الاتجار بالبشر، وهذا يرتب انتفاء المسؤولية الجنائية عن الضحية وترتيبها على الجناة وحدهم، فرضى الضحية لا يعد سببا من أسباب الإباحة[٢]، فالفقرة (ب) من المادة (٣)[٣] من بروتوكول باليرمو قصرت عدم الاعتداد برضا الضحية في الحالات التي يكون الجاني قد جند أو نقل أو آوى أو استقبل شخصا باستخدام التهديد بالقوة أو بالاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو باستغلال السلطة أو حالة ضعف الأشخاص، أو استغلال شخص مقابل إعطاء من له سلطة أو سيطرة عليه مزايا أو مبالغ مالية، وهي الحالة ذاتها ذكرها المشرع العماني في البند (١) من المادة (٨) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر، ومن ثم فإن مفهوم الاستغلال يدخل في الركن المعنوي للجريمة وهو القصد الخاص، لأن الركن المادي يتمثل في الاتجار بالبشر باستخدام القوة أو التهديد، فالجريمة تقوم بفرضية شخص يستغل شخص أخر ولو برضاه؛ لأنه الرضا في حالة الاستغلال يكون معيب ولا يعتد به بنص القانون، فالجريمة تقع ولو تمت برضا الضحية[٤].

(١) المرجع السابق.

(٢) د. أسماء إسماعيل محمد حسن، الحماية الجنائية للمرأة في مواجهة الاتجار بالبشر، مرجع سابق، ص ٤٢٢.

(٣) (أ) يقصد بتعبير «الاتجار بالأشخاص» تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. ويشمل الاستغلال، كحد أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء؛

(ب) لا تكون موافقة ضحية الاتجار بالأشخاص على الاستغلال المقصود المبيّن في الفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة محل اعتبار في الحالات التي يكون قد استُخدم فيها أي من الوسائل المبيّنة في الفقرة الفرعية (أ)»

(٤) د. خالد مصطفى فهمي، النظام القانوني لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر في ضوء القانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ والاتفاقيات الدولية والتشريعات العربية دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى، ٢٠١١، ص ٣١٢.

فبالإضافة إلى ما ذكره بروتوكول باليرمو من عدم الاعتداد برضى الضحية عند استغلالها بصورة من الصور المذكورة، اعتبر المشرع العماني الحالات التي تكون فيها الضحية طفلا أو عديمة الأهلية أو ناقصة الأهلية، من الحالات التي لا يعتد فيها برضا الضحية؛ وذلك نظرا لصغر السن الذي يكشف عن ضعف الإرادة بالنسبة للطفل، أو عدم توفر الإرادة بالنسبة لعديم الأهلية ولا يشترط لتحقق الاتجار بالطفل أو الشخص ناقص الأهلية أو عديم الأهلية أن يتم بالصور المذكورة في البند (١) من المادة (٦)[٥] من القانون، فاستعمال القوة تفقد الإنسان إرادته فلا يعتد برضاه.

فضلا عن ذلك، اعتبر المشرع العماني الحالة الظرفية أو الشخصية التي تعيشها الضحية لا يمكن معها الاعتداد بالرضا الحر والإرادة السليمة، ولم يشترط أن يتم الاتجار مع اوفر الحالة الظرفية أو الشخصية أن تتم بالصور المذكورة في البند (١) من المادة (٦) من القانون ، وعند النظر في أثر رضا الضحية في جريمة الاتجار بالبشر فلا يعتد به نظرا لكون الجريمة تتعلق بحق من حقوق المجتمع، ويتعلق بمصلحة أساسية سواء على لمستور المحلي أو المستوى الدولي ؛ لأن جريمة الاتجار بالبشر عامة وبالمرأة والطفل خاصة تشكل جريمة ضد الإنسانية بحسبان أن هذه الجريمة تمثل اعتداء على حق الإنسان في أن يكون حرا بعيدا عن الرق والاستعباد، وحقه في سلامة جسده من أي اعتداء[٦].

ويلاحظ في هذا السياق بأن كلاً من بروتوكول باليرمو وقانون مكافحة الاتجار بالبشر العماني لم يتضمنا نصا خاصا يفيد بعدم الاعتداد برضا المرأة متى كانت ضحية للاتجار بالبشر، بخلاف الطفل الذي نص المشرع صراحة على عدم الاعتداد برضاه متى تعلق الأمر بأي صور من الاتجار بالبشر المنصوص عليها قانونا.

(٥) المادة (٨) لا يعتد برضاء المجني عليه في أي حالة من الحالات الآتية:
إذا استخدمت أي من الوسائل المبينة في البند (١) من المادة (٦) من هذا القانون.
إذا كان المجني عليه طفلا أو عديم الأهلية أو ناقصها.
إذا كان المجني عليه في حالة ظرفية أو شخصية لا يمكن معها الاعتداد برضائه أو حرية اختياره.

(٦) د. أسماء إسماعيل محمد حسن، الحماية الجنائية للمرأة في مواجهة الاتجار بالبشر، مرجع سابق، ص ٤٢٣.

إلا أن المشرع العماني تبنى مفهوماً أكثر شمولا، حيث نص على عدم الاعتداد برضا الضحية إذا كانت حالتها الظرفية والشخصية تحول دون اعتبار الرضا الظاهري رضا حقيقي نتيجة الظروف التي تمر بها، وهو تعبير واسع يستوعب مختلف صور الاستغلال سواء للمرأة أو لغيرها من الضحايا، ففي جميع الحالات التي يكون فيها الرضا ظاهري ناتج عن ضغط الظروف تقوم جريمة الاتجار بالبشر ولا يعتد برضا الضحية.

كما قررت المادة (١٢)[١] من قانون مكافحة الاتجار بالبشر العماني عدم نشوء المسؤولية الجنائية والمدنية على الضحية في أي من الجرائم المنصوص عليها قانونا، والتي يكون فيها مجنيا عليه، وبالتالي يجب أن تكون الجريمة التي لا يعاقب عليه فيها مجنيا عليه[٢]، حيث تقوم فكرة امتناع المسؤولية الجنائية للضحية على أن إرادته قد انعدمت لكونه ضحيه في جريمة الاتجار بالبشر، وأصبحت أهليته الجنائية غير موجودة، ويقتصر امتناع المسؤولية الجنائية للضحية على الجرائم التي نشأت أو ارتبطت مباشرة بكونه ضحية فقط ، ولا يمتد ذلك إلى الجرائم الأخرى حيث تظل المسؤولية الجنائية قائمة[٣].

وترجمة للمادة (٦) من بروتوكول باليرمو تم النص على جملة من أوجه الحماية لضحايا الاتجار بالبشر في نصوص قانون مكافحة الاتجار بالبشر العماني وعلى الأخص المادة (٩)[٤] التي حددت الإجراءات التي يتعين اتخاذها عند التحقيق أو المحاكمة في جريمة الاتجار بالبشر، كحق الضحية في التعريف بحقوقها القانونية بلغة تفهمها، وإتاحة الفرصة له لبيان وضعها القانوني والنفسي والصحي والنفسي والاجتماعي، ولها الحق في الرعاية الطبية والنفسية إذا الإيداع في مراكز التأهيل الطبية أو دور الرعاية ، وتوفير الحماية للضحية متى كان في حاجة إليها ، وكذلك السماح للضحية بالبقاء في سلطنة عمان بعد الانتهاء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة.

يتضح مما سبق أن بروتوكول باليرمو، والتشريع العماني قد وضعا إطارًا قانونيًا متكاملًا لحماية ضحايا جرائم الاتجار بالبشر، يقوم على مجموعة من التدابير الوقائية والإجرائية والموضوعية التي تكفل صون كرامة الضحايا، وتوفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية، وحماية خصوصيتهم، وضمان حقهم في المساعدة القانونية وإعادة التأهيل والاندماج في المجتمع[٥]، بيد أنها خلت من الإشارة الصريحة للحقوق الخاصة بالمرأة أو الطفل بصورة مستقلة، ونظرا لأن هاتين الفئتين هما الأكثر عرضة للاستغلال والأشد تأثرا بهذه الجريمة، فإن الاقتصار على الحماية العامة دون النص على التمييز الإيجابي لصالح المرأة والطفل يمثل قصورا تشريعيا يتطلب إفراد حماية خاصة تتناسب مع الطبيعة النفسية والجسدية للطفل والخصوصية الاجتماعية للمرأة.

ولما كانت الوقاية من الجريمة عملا بالمادة (٩)[٦] من البروتوكول تمثل الصورة الأسمى للحماية، فقد أضحى التوجه نحو توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الحماية الوقائية لضحايا جرائم الاتجار بالبشر أمرا حتميا، وهو ما سيتم التطرق إليه في المطلب التالي.

(١) المادة (١٢) «لا يسأل المجني عليه جزائيا أو مدنيا عن أي جريمة من جرائم الاتجار بالبشر متى نشأت أو ارتبطت بكونه مجنيا عليه».

(٢) د. خالد مصطفى فهمي، النظام القانوني لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر في ضوء القانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ والاتفاقيات الدولية والتشريعات العربية دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص ٣١٢.

(٣) د. أسماء إسماعيل محمد حسن، الحماية الجنائية للمرأة في مواجهة الاتجار بالبشر، مرجع سابق، ص ٤٢٩.

(٤) المادة (٩) "تتخذ عند التحقيق أو المحاكمة في جريمة الاتجار بالبشر الإجراءات الآتية:

تعريف المجني عليه بحقوقه القانونية بلغة يفهمها، وإتاحة الفرصة له لبيان وضعه القانوني والجسدي والنفسي والاجتماعي.

عرض المجني عليه، إذا كان بحاجة إلى رعاية معينة أو سكن، على الجهة المختصة، ويودع - بحسب الحال - في أحد مراكز التأهيل الطبية أو النفسية أو دور الرعاية أو أحد المراكز المخصصة للسكنى.

توفير الحماية اللازمة للمجني عليه أو الشاهد متى كان بحاجة إليها.

السماح للمجني عليه أو الشاهد - إذا اقتضت الضرورة - بناء على أمر من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، بالبقاء في سلطنة عمان بعد الانتهاء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة مع إخطار شرطة عمان السلطانية بذلك»

(5) Anne T. Gallagher, The International Law of Human Trafficking (Cambridge: Cambridge University Press, 2010)

(٦) ١»- تضع الدول الأطراف سياسات وبرامج وتدابير أخرى شاملة من أجل:

(أ) منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص

المطلب الثالث: دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الحماية الوقائية لضحايا جرائم الاتجار بالبشر

نظرا لما يشهده العالم من تقدم في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات العدالة الجنائية، إذ لم يعد استخدامها مقتصرًا على دعم التحقيقات الجنائية أو تحليل الأدلة الرقمية، وإنما امتد ليشمل تطوير آليات الوقاية من الجريمة والكشف المبكر عن المخاطر قبل تحققها. وفي مجال مكافحة الاتجار بالبشر، تكتسب هذه التطبيقات أهمية مضاعفة في ظل اعتماد التنظيمات الإجرامية على الوسائط الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي في استقطاب النساء والأطفال واستدراجهم واستغلالهم، ووفقا لما نشرته منظمة العمل الدولية من أن استخدام الذكاء الاصطناعي شهد ارتفاعا هائلا ومؤثرا على جميع القطاعات منذ إطلاق ChatGPT في نوفمبر ٢٠٢٢، بما في ذلك شبكة الاتجار بالبشر الإجرامية الضخمة، وأن الاتجار بالبشر جريمة تُدرّ حوالي ٢٣٦ مليار دولار سنويًا، وقد جعل انخفاض تكلفة الاستثمار وارتفاع العائد منه أمرًا جذابًا للغاية للمتاجرين بالبشر[١]، لقد أصبح الاتجار بالبشر جريمة رقمية، الأمر الذي يستدعي التقليل من العمليات الميدانية المباشرة وزيادة التحقيقات في الفضاء الإلكتروني وتقنية البلوك تشين[٢].

فالذكاء الاصطناعي يلعب دورا محوريا في دعم منظومة الأمن العالمي، من خلال تمكين الجهات المختصة من معالجة وتحليل كم هائل من البيانات والمعلومات والمقاطع والصور التي تتم عبر وسائل تقنية المعلومات ورقابتها بغية رصد السلوكيات المشبوهة بشكل استباقي، وبالتالي يتم اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة لمنع الجريمة[٣]، فيبرز الذكاء الاصطناعي بين الابتكارات التقنية الأخرى لقدرته على تقييم كميات هائلة من البيانات، ورصد الاتجاهات، ووضع التوقعات، حيث يمكن لهذه القدرات أن تُحسّن بشكل كبير من الجهود المبذولة للكشف عن الاتجار بالبشر ومنعه والتصدي له، من خلال توفير أساليب أكثر فعالية وقائمة على البيانات، يُمكن للذكاء الاصطناعي أن يُحدث ثورة في كيفية التعامل مع هذه المشكلة.

الأمر الذي يفرض إعادة النظر في مفهوم الحماية القانونية لضحايا جرائم الاتجار بالبشر، بحيث لا تقتصر على التدخل بعد وقوع الجريمة، وإنما تمتد إلى الحماية الوقائية والاستباقية القائمة على التنبؤ بالمخاطر والكشف المبكر عن مؤشرات الاتجار.

ويكون للذكاء الاصطناعي دور في تعزيز الحماية الوقائية لضحايا جرائم الاتجار بالبشر من خلال ثلاثة وظائف رئيسة تنبثق منها بقية الوظائف، وهي تحليل البيانات والتعرف على الصور والفيديوهات، وتحليل اللغة الطبيعية.

فتحليل البيانات المدعوم بالذكاء الاصطناعي يعد نقلة نوعية في مكافحة الاتجار بالبشر، فمن خلال تحليل مجموعات البيانات الضخمة، يُمكنه الكشف عن أنماط وشبكات الاتجار بالبشر المعقدة، كما أنها تُعزز التواصل والتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون، مما يُتيح استجابات أسرع وأكثر فعالية[٤]، فحجم البيانات الهائل الذي يتم إنشاؤه في العصر الرقمي يجعل من المستحيل تقريبًا على المحللين البشريين معالجة البيانات واستخلاص نتائج ذات مغزى، فخوارزميات الذكاء الاصطناعي تتميز بقدرتها على معالجة كميات هائلة من البيانات بسرعة وكفاءة كقواعد بيانات إنفاذ القانون، ومنصات التواصل الاجتماعي، وحتى المعاملات المالية العالمية، وهذا بدوره يمكن من تحديد الأنماط والاتجاهات التي تشير إلى أنشطة الاتجار بالبشر، فمن خلال فحص البيانات المتعلقة

(1) article by mary nikkel, AI and human trafficking, available at https://theexodusroad.com/ai-and-human-trafficking/

(2) article by Brian Drake, Backwards Thinking on Artificial Intelligence (AI) and human Trafficking. Available at https://www.stimson.org/2025/backwards-thinking-on-artificial-intelligence-ai-and-human-trafficking/

(٣) كامل عبد العزيز خلف الله، إدارة الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في القطاعات الأمنية الذكية- دراسة مقارنة، مجلة البحوث الفقهية والقانونية، مرجع سابق، ص ٢٥١٥.

(4) article by Veritone, Combatting Human Trafficking; How AI Revolutionizes the Fight, available at https://humantraffickingsearch.org/resource/combatting-human-trafficking/

بالأشخاص المفقودين المبلغ عنهم جنبًا إلى جنب مع حوادث الاتجار المعروفة، يمكن للذكاء الاصطناعي تسليط الضوء على المناطق التي تتزايد فيها أنشطة الاتجار بالبشر أو التنبؤ بفئات ديموغرافية معينة معرضة للخطر بشكل خاص، بحيث تمكّن هذه القدرة التنبؤية أجهزة إنفاذ القانون من وضع خطط استراتيجية للبدء في التدخلات الاستباقية لمنع الاتجار بالبشر[١].

وتشير تقارير معهد ماكنزي إلى أن دمج الذكاء الاصطناعي في عمل الأجهزة المختصة قد يخفض معدلات الجريمة بنسبة تتراوح بين ٣٠-٤٠٪ ويسرع من أوقات الاستجابة الطارئة بحوالي ثلث ساعة[٢].

فضلا عن ذلك، فإن استخدام تقنية التعرف على الصور والفيديوهات التي توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل محتوى الوسائط المتعددة للكشف عن أنشطة الاتجار بالبشر المحتملة من خلال تدريب خوارزميات الذكاء الاصطناعي على التعرف على مؤشرات محددة تدل على الاتجار، مثل التفاعلات غير المعتادة أو علامات الضيق في الصور والفيديوهات التي يتم تحميلها على مختلف المنصات، بما يمكن أجهزة إنفاذ القانون الاستفادة من هذه القدرات لمراقبة الأوضاع في الوقت الفعلي وتحديد الحوادث الحرجة التي قد تستدعي التدخل[٣]،فجهات إنفاذ القانون تستخدم تقنية التعرف على الوجوه لفحص اللقطات المصورة والصور ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، التي من خلالها تستطيع التنبؤ بالأشخاص المعرضين لخطر الوقوع ضحايا للاتجار بالبشر والجناة[٤].

(1) Akanksha Tiwari, SMART SOLUTIONS TO DARK CRIMES: EXPLORING AI'S POTENTIAL IN PREVENTING HUMAN TRAFFICKING, Indian Journal of Integrated Research in Law Volume V Issue II,p 1818

(٢) يوسف بن سالم بن عبد الله البادي، المنع الاستباقي والتنبؤ بالجريمة عبر الذكاء الاصطناعي وفقا للقانون العماني، رسالة ماجستير، جامعة الشرقية – ١٤٤٧هـ- ٢٠٢٦م، ص ٤٧

(3) Akanksha Tiwari, SMART SOLUTIONS TO DARK CRIMES: EXPLORING AI'S POTENTIAL IN PREVENTING HUMAN TRAFFICKING, Indian Journal of Integrated Research in Law Volume V Issue II,p 1818

(4) https://theexodusroad.com/ai-and-human-trafficking/

ومن تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تعزز الحماية الوقائية لضحايا جرائم الاتجار بالبشر معالجة اللغة الطبيعية من خلال مراقبة الاتصالات عبر الانترنت لرصد الأنشطة المشبوهة المتعلقة بالاتجار بالبشر، فيقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل كميات هائلة من البيانات النصية من المنتديات الإلكترونية، وغرف الدردشة، ومنصات التواصل الاجتماعي وتحديد الكلمات والعبارات الرئيسية المرتبطة عادةً بالاتجار بالبشر، ومن خلال اكتشاف أنماط غير طبيعية في التواصل مثل الارتفاعات المفاجئة في المحادثات التي تناقش خدمات المرافقة، أو عروض العمل التي تعد بدخل غير واقعي، أو اللغة التي يستنتج منها الإكراه يستطيع الذكاء الاصطناعي تحديد أنشطة الاتجار بالبشر المحتملة لمزيد من التحقيق فغالبًا ما يستغلّ المتاجرون بالبشر المنصات الإلكترونية للتواصل، والإعلان عن خدماتهم، وتجنيد ضحاياهم[٥].

وإزاء هذه الإمكانات التي يوفرها الذكاء الاصطناعي في رصد الأنشطة المشبوهة عبر الانترنت، يبرز السؤال الجوهري حول كيفية ترجمة هذه التقنيات عمليا على أرض الواقع، وتحديدا عبر منصات التواصل الاجتماعي التي أصبحت الميدان الأولى لهذه التجاوزات، فعلى غرار الأدوات التي تستخدمها جهات إنفاذ القانون لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وحماية الضحايا، يمكن لمنصات التواصل الاجتماعي أن يكون لها دور في ذلك من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل الكلمات أو العبارات التي قد تشير إلى الاتجار بالبشر، وهذا يعتمد بشكل رئيسي على سياسة المنصة ذاتها في الترميز والتشفير، فعلي سبيل المثال منصة فيسبوك لديها سياسة صارمة تصل إلى ١٧ إنذارًا، فيما يتعلق بالإبلاغ عن الاتجار بالجنس قبل حذف أي حساب.

فمن الناحية النظرية، يمكن لمنصات التواصل الاجتماعي، استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بحالات الاتجار بالبشر، بنفس طريقة الإبلاغ عن

(5) Akanksha Tiwari, SMART SOLUTIONS TO DARK CRIMES: EXPLORING AI'S POTENTIAL IN PREVENTING HUMAN TRAFFICKING, Indian Journal of Integrated Research in LawVolume V Issue II,p 1819

المحتوى الضار الآخر، ولتلافي عدم الدقة الذي طرأ على حالات الإبلاغ عن المحتوى الضار يمكن الجمع بين الذكاء الاصطناعي والمراجعة البشرية قد يساعد النماذج على تحديد ما يستحق الإبلاغ عنه وتصعيده إلى المستوى التالي، وما يستدعي حظرًا فوريًا[1].

فتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وفقا لما سلف ذكره، يكون له أبلغ الأثر من الحماية الاستباقية من جرائم الاتجار بالبشر خصوصا للنساء والأطفال.

على الرغم من أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي تساعد على حماية الضحايا من خلال تحليل البيانات والتعرف على الصور والفيديوهات ومعالجة اللغة الطبيعية وغيرها إلا أنها كذلك تستخدم من قبل المتاجرين لتحديد واستهداف الأفراد المستضعفين الفقراء، والمهمشين، والذين يعانون من مشاكل صحية نفسية أو جسدية، أو الذين يُظهرون ضعفًا واضحًا لأغراض الاتجار بالبشر، وقد سهّل الذكاء الاصطناعي على المتاجرين أكثر من أي وقت مضى تصفح وسائل التواصل الاجتماعي وتحديد ملفات تعريف الأشخاص الذين يمكنهم استدراجهم واستغلالهم.

فتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة وتحدي في آن واحد، وتتمثل الفرصة في مساهمة التقنيات في الحماية الاستباقية لضحايا جرائم الاتجار بالبشر عبر تحليل البيانات والتنبؤ بأنماط الاستغلال والكشف المبكر عن شبكات الاتجار، ويتمثل التحدي في أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تسهل على المتاجرين التوصل إلى الضحايا بشكل أسرع وبطرق أكثر تعقيداً.

ومن هذا السياق، لا يُنظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره بديلًا عن الحماية القانونية وإنما باعتباره وسيلة من الوسائل المعينة على تعزيز الحماية الوقائية لضحايا الاتجار بالبشر بما يسهم في تمكين السلطات المختصة من التدخل قبل اكتمال أركان الجريمة، وبهذا المعنى، يصبح الذكاء الاصطناعي أداة قانونية مساندة لتفعيل الالتزام الدولي الوارد في المادة (٩) من بروتوكول باليرمو بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الاتجار بالأشخاص، وبما ينسجم مع التوجهات الحديثة التي تسعى إلى الانتقال من الحماية العلاجية إلى الحماية الوقائية الذكية، وبما يفرض على التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية تطوير أدوات الحماية القانونية بما يتناسب مع طبيعة الجريمة في البيئة الرقمية، مع الأخذ في الحسبان أنه على الرغم من الأهمية الجوهرية للحلول التي يقدمها توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في توسيع نطاق الحماية الوقائية من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بجرائم الاتجار بالبشر والكشف المبكر عن الجناة ورصد الضحايا بما يمكن السلطات المختصة من اتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم وقوع الجرائم بشكل استباقي، إلا أنه ينبغي ألا يتحول إلى أداة لانتهاك خصوصية الأفراد، فيظل الخيار التقني في الحماية مرهونا بالامتثال لأحكام ومبادئ حماية البيانات الشخصية، لضمان الحيلولة دون المساس بحقوق الأفراد وحرياتهم، فترجيح كفة حماية المجتمع من الجرائم على حساب الخصوصية ينحرف بالوسائل الوقائية لتصبح أدوات رقابية شاملة، وكذلك الافراط في حماية الخصوصية قد يعطل الجهود المبذولة في حماية الضحايا والكشف عن المجرمين.

وخلاصة القول، أن نجاح الذكاء الاصطناعي في تعزيز الحماية الوقائية لضحايا جرائم الاتجار بالبشر لا يقاس بمدى التوسع التكنولوجي المجرد بل يقوم على فكرة الموازنة بين المصالح القانونية المتعارضة، وهذه الموازنة تحقق المصلحة العامة التي تمثل الغاية الأسمى من التشريع.

(1) article by mary nikkel, AI and human trafficking, available at https://theexodusroad.com/ai-and-human-trafficking/

الخاتمة

في ختام هذه الدراسة الموجزة حول «حماية ضحايا جرائم الاتجار بالبشر في ضوء بروتوكول باليرمو والتشريع العماني»، يتضح أن حماية الضحايا وتوفير البيئة الآمنة لهم لا تمثل مجرد إجراءات قانونية أو التزامات تنفذها الدول، بل هي تجسيد حي لأسمى معاني حقوق الإنسان، وصون أصيل لكرامة الفرد وحرمة جسده ضد أي اعتداء أو استغلال.

وقد أكدت الدراسة أن كرامة الإنسان أصل ثابت لا يقبل التجزئة؛ فمهما كانت الظروف التي تمر بها الضحية فإنها لا تعطي الأخرين الحق في الاستغلال والانتفاص من الحرية أو الكرامة الانسانية.

وبناءً عليها، خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، التوصيات على النحو الآتي:

أولا: النتائج

- لم يرد تعريف مستقل للضحية في كل من بروتوكول باليرمو وقانون مكافحة الاتجار بالبشر العماني، فقد ورد مصطلح « المجني عليه» في سياق النصوص ذات الصلة بالضحية في القانون وفي البروتوكول.
- قرر المشرع أن العبرة في تحديد الضحية هو قيام أحد الأفعال التي تمثل اتجارا بالبشر بصورة عمدية وبغرض الاستغلال أيا كانت صورته.
- خلت نصوص بروتوكول باليرمو وقانون مكافحة الاتجار بالبشر العماني من الإشارة الصريحة للحقوق الخاصة بالمرأة أو الطفل بصورة مستقلة، فالاقتصار على الحماية العامة دون النص على التمييز الإيجابي لصالح المرأة والطفل يمثل قصورا تشريعيا يتطلب إفراد حماية خاصة تتناسب مع الطبيعة النفسية والجسدية للطفل والخصوصية الاجتماعية للمرأة.
- لم يتضمن بروتوكول باليرمو وقانون مكافحة الاتجار بالبشر العماني نصا خاصا يفيد بعدم الاعتداد برضا المرأة متى كانت ضحية للاتجار بالبشر، بخلاف الطفل الذي نص المشرع صراحة على عدم الاعتداد برضاه متى تعلق الأمر بأي صور من الاتجار بالبشر المنصوص عليها قانونا.
- توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي يكون له أبلغ الأثر في الحماية الاستباقية من جرائم الاتجار بالبشر خصوصا للنساء والأطفال.
- توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر يمثل فرصة وتحدي في آن واحد، وتتمثل الفرصة في مساهمة التقنيات في الحماية الاستباقية لضحايا جرائم الاتجار بالبشر عبر تحليل البيانات والتنبؤ بأنماط الاستغلال والكشف المبكر عن شبكات الاتجار، ويتمثل التحدي في أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تسهل على المتاجرين التوصل إلى الضحايا بشكل أسرع وبطرق أكثر تعقيد.

ثانيا: التوصيات

- استحداث إطار مؤسسي ورقابي مستقل أو إسناد الاختصاص حوكمة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الأمني لجهة قائمة.
- تطوير التشريعات المنظمة لمكافحة الاتجار بالبشر بما يكفل توسيع نطاق الحماية بحيث لا تقتصر على التدخل العلاجي الذي يتم بعد وقوع الجريمة، وإنما تمتد إلى الحماية الوقائية والاستباقية القائمة على التنبؤ بالمخاطر والكشف المبكر عن مؤشرات الاتجار، مع إفراد حماية خاصة تتناسب مع الطبيعة النفسية والجسدية للطفل والخصوصية الاجتماعية للمرأة.
- وضع الإطار القانوني لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجرائم بما يضمن الموازنة بين حماية المجتمع من الجرائم والالتزام بحماية الحقوق والحريات.

- معالجة الدوافع والأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي تجعل الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع (النساء والأطفال) عرضه للاستغلال والوقوع كضحايا في جرائم الاتجار بالبشر.
- توعية الفئات الأكثر هشاشة في المجتمعات بأساليب الاتجار بالبشر سواء تلك التي تتم بالطرق التقليدية أو التي تتم بالطرق الحديثة والمبتكرة من خلال الفضاء الرقمي، والتوعية بآليات طلب المساعدة من الجهات المختصة عن التعرض للاتجار بالبشر.
- تقنين استخدام وسائل التقنية للأطفال، وتقنين المحتوى المنشور منهم عبر وسائل التقنية بما يسهم في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر.

المراجع

أولا: التشريعات

- بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (بروتوكول باليرمو)
- قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٢٥/٧٨.

ثانيا: الكتب

- د. أسماء إسماعيل محمد حسن، الحماية الجنائية للمرأة في مواجهة الاتجار بالبشر، مركز الدراسات العربية، الطبعة الأولى، ١٤٤٥هـ-٢٠٢٤م
- د. خالد مصطفى فهمي، النظام القانوني لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر في ضوء القانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ والاتفاقيات الدولية والتشريعات العربية دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى، بدون تاريخ.
- محمد أمين الرومي، الجريمة المنظمة، دار الكتب المصرية، ٢٠١٠، بدون طبعة.
- محمد رياض سميسم، حق الضحية في التعويض في ضوء القانون الجنائي الدولي، مكتبة زين الحقوقية والأدبية، الطبعة الأولى، ٢٠١٩.
- د. نصر الدين بو سماحة، حقوق ضحايا الجرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدولي، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى ،٢٠٠٧.

ثالثا: الأبحاث

- كامل عبد العزيز خلف الله، إدارة الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في القطاعات الأمنية الذكية- دراسة مقارنة، مجلة البحوث الفقهية والقانونية، العدد٤٨ ، ٢٠٢٥م.
- يوسف بن سالم بن عبد الله البادي، المنع الاستباقي والتنبؤ بالجريمة عبر الذكاء الاصطناعي وفقا للقانون العماني، رسالة ماجستير، جامعة الشرقية – ١٤٤٧هـ- ٢٠٢٦م.

رابعا: المقالات

- إعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام والتعسف في استعمال السلطة، متاح على الرابط: https://www.unodc.org/pdf/compendium/compendium_2006_a_part_03_02.pdf
- الأمم المتحدة: الاتجار بالأطفال يتصاعد بشكل مخيف، وهناك حاجة ماسة لاتخاذ إجراءات عاجلة، متاح على الرابط: https://news.un.org/ar/story/٢٠٢٥/٠٣/١١٣٩٧٩١
- خطة سلطنة عمان في مكافحة الاتجار بالبشر، متاحة على الرابط: https://www.unodc.org/cld/ar/treaties/strategies/oman/omn0001s.html
- "The 4 P's of Anti-Trafficking" available at https://www.ncct.gov.sa/en/4-ps-anti-trafficking
- mary nikkel, AI and human trafficking, available at https://theexodusroad.com/ai-and-human-trafficking

- Brian Drake, Backwards Thinking on Artificial Intelligence (AI) and human Trafficking. Available at https://www.stimson.org/2025/backwards-thinking-on-artificial-intelligence-ai-and-human-trafficking/

- Veritone, Combatting Human Trafficking; How AI Revolutionizes the Fight, available at https://humantraffickingsearch.org/resource/combatting-human-trafficking/

خامسا: المراجع الأجنبية

- Anne T. Gallagher, The International Law of Human Trafficking (Cambridge: Cambridge University Press, 2010)

- Akanksha Tiwari, SMART SOLUTIONS TO DARK CRIMES: EXPLORING AI'S POTENTIAL IN PREVENTING HUMAN TRAFFICKING, Indian Journal of Integrated Research in LawVolume V Issue II